延川县延水关镇马家河行政村5.4事故报告

来源：应急管理局 发布时间：2021-07-06 10:03

2021年5月4日8时40分许，延川县延水关镇马家河行政村井家河自然村发生一起事故，造成1人死亡，无其他人员受伤。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求全力做好死亡人员的善后处理工作，查清事故原因，认定事故性质，及时按要求上报事故,县政府成立了事故调查组，由县应急管理局牵头，县公安局、县住建局、市场监督管理局、县总工会、延水关镇为成员单位的事故调查领导小组，下设技术组，由县住建局负责，县公安局、县市场监督管理局配合；管理组，由应急管理局负责，总工会、延水关镇配合；综合协调组，由应急管理局负责，延水关镇配合，各小组立即展开对事故的调查工作。

事故调查组按照依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效和“四不放过”的原则，通过现场勘查、技术分析、调查取证和综合分析论证，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施建议，现将调查结果报告如下：

一、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

延川县半岛时光生态旅游有限责任公司成立于2017年5月25日，法人冯保卫，注册资金为200万元。2019年8月8日将营业证由原地址延水关石佛村变更到延水关镇马家河行政村井家河自然村。

2019年3月25日，延川县半岛时光生态旅游有限责任公司法人冯保卫与刘虎成（死者）达成合作协议，冯保卫占股70%；刘虎成占股30%。3月18日，冯保卫与刘虎成双方签订合同。3月

25日，冯保卫和刘虎成共同向延水关镇马家河村委会申请发展种植养殖的申请。

2019年3月27日，村委会同意后，2019年9月8日，由延安山河测绘工程有限责任公司出具了土地勘测定界技术报告书。

2020年12月31日，延水关镇政府组织相关人员实地勘察，经镇党委会研究决定，同意该养殖项目，拟用地13亩，批复文件为：延政发【2020】340号。

2021年3月10日，由刘虎成雇佣铲车和挖掘机各一台，3月11日，动工进行地块开挖平整。3月14日，有人举报刘虎成超范围开挖，镇政府土地员责令停工。当天冯保卫到现场发现不在规划范围内开挖，当场要求刘虎成停止开挖。刘虎成给镇政府承诺在批准的范围内开挖，3月17日，开始开挖和平整土地，冯保卫到现场给送饭时发现又在超范围开挖，当场制止，要求停工。3月29日，再次动工开挖，冯保卫发现又在超范围开挖，当场要求停工，同时有人向森林公安局报警，当天停工。

5月3日，刘虎成给冯保卫打电话说要平整开挖好的地块坡面，挖掘机司机雇佣好，让冯保卫把挖掘机司机往现场送一下。5月4日，铲车负责人赵振振开车将冯保卫和新雇佣挖掘机司机肖斌斌送到现场后，冯保卫就走了。刘虎成现场指挥肖斌斌在王家河自然村的地块上开挖1个多小时，中途休息时，肖斌斌停机下车去上厕所，回来后发现刘虎成不见了，挖掘机左侧面有塌方，他急忙走过去发现塌方处外露一条腿，当时腿一动不动，肖斌斌拽了一把小腿上的裤子没有拽动，就开始用手往出挖人，大约挖了两分钟后，发现是刘虎成，肖斌斌双手拽住裤腿角使劲往出拽，但是没有拽出来，他急忙拨打了120，又给哥哥高磊磊和冯保卫打了电话，随后到公路边接120车。

（二）救援情况

事故发生后，现场人员肖斌斌（挖掘机司机）8时45分拨打了120，又给哥哥高磊磊和冯保卫打了电话，肖斌斌连叫带喊不远处铲车司机杨伟军，杨伟军把山上的路修开，把铲车停下，这时肖斌斌的哥哥高磊磊也到了事发地，杨伟军也到了事故现场对高磊磊说人已经被埋，不要破坏现场。8时51分冯保卫给刘虎成妻子刘延芳打了电话，说刘虎成在工地上出事了。8时54分肖斌斌给挖掘机负责人王杰打了电话，说工地现场出事了。9时09分延川县人民医院120急救人员赶到现场，随后刘延芳立即赶到现场，将刘虎成翻过身，看到瞳孔放大，手冰凉人已经没有呼吸了，经现场医务人员诊断确认刘虎成已死亡。

二、人员伤亡情况及直接经济损失

（一）人员伤亡情况。死亡1人(无受伤人员)：刘虎成，男，汉族，身份证号610622********1215，63岁，系延川县延水关镇马家河行政村井家河村村民，现住本村。

（二）直接经济损失。事故产生的丧葬及抚恤费用、善后处理费用等直接经济损失44万元。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生原因

肖斌斌在王家河自然村的地块上开挖1个多小时,中途休息时，肖斌斌停机下车去上厕所时，刘虎成路过挖掘机左侧时，上方畔体发生塌方造成刘虎成死亡。

（二）事故性质

此事件为刘虎成在挖掘机停机期间，路过挖掘机侧方时，上方畔体突然发生塌方，造成刘虎成死亡，发生结果是由不能预见的原因引起的，经过走访调查取证,综合分析，认定该事故为非安全生产事故，属于意外事故。

四、事故防范措施建议

（一）各镇街、社管中心要对各村加强安全防范知识的宣传，提升群众风险辨识能力和避险技能。

（二）加强日常隐患排查，落实监管措施。各镇街、社管中心要加强对各村、社区的日常监管，夯实驻村工作队的安全责任。

（三）认真吸取事故教训，引以为戒，杜绝类似事故发生，确保群众生命安全。

延川县人民政府

延政函〔2021〕112号

延川县人民政府
关于延川县延水关镇马家河行政村5.4事故调查报告的批复

县应急管理局：

你局《延川县延水关镇马家河行政村5.4事故调查报告》已收悉，根据国务院《安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经县政府研究决定，现就批复如下：

一、同意你局报来的《延川县延水关镇马家河行政村5.4事故调查报告》。

二、按照调查报告中提出的事故防范和整改意见，请各镇街、社管中心深刻吸取事故教训，引以为戒，举一反三，切实落实村委会和驻村工作队日常监管责任，经常性开展安全大排查，及时消除安全隐患，坚决杜绝此类事故的发生。

延川县人民政府

2021年6月29日